

1524335-87.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. O réu estava num local onde costuma haver traficantes. O réu foi abordado e, com ele, foi localizada uma quantidade não expressiva de maconha em seu bolso, além de certa quantia em dinheiro (R\$ 12,00). O que despertou a suspeita foi o fato de o local ser conhecido ponto de tráfico e o fato de o réu ter se levantado no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524335-87.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524335-87.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2195580/2022 - 73º D.P. JACANA, 26224701 - 73º D.P.

JACANA, 2195580 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOEL ALVES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

JOEL ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 19 de julho de 2022, por volta das 12h00min, na Rua Dos Guatambus, Tremembé, nesta Comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 21 (vinte e uma) porções de tetrahidrocannabinol (THC), popularmente conhecido como "maconha", com peso líquido de 52,8 gramas, substância entorpecente e que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13 e laudo de

constatação de fls. 28/30.

A denúncia foi recebida em 28 de julho de 2022 (fls. 65/66).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 81/85).

Durante instrução, foram ouvidas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, as partes pugnaram pela absolvição do réu.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão penal é improcedente.

Não há comprovação da materialidade delitiva tampouco da autoria por parte do acusado.

Brunno Tadeu Evangelista Targino, policial civil, disse que participava de uma operação em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. O réu estava num local onde costuma haver traficantes. O réu foi abordado e, com ele, foi localizada uma quantidade não expressiva de maconha em seu bolso, além de certa quantia em dinheiro (R\$ 12,00). O que despertou a suspeita foi o fato de o local ser conhecido ponto de tráfico e o fato de o réu ter se levantado no momento da chegada da polícia. Nesse caso, não houve campana prévia. O réu informalmente teria admitido a venda de drogas, dizendo que ganhava R\$ 50,00 por dia.

Já Diego Bandeira Lima, policial civil, disse que estava numa operação chamada Sufoco. O réu foi abordado numa área de biqueira. Não se lembra se ele estava com droga. Não se recorda de maiores detalhes em razão do tempo decorrido. O que teria despertado a atenção dos policiais foi o fato de o réu estar numa área de tráfico. Disse, por fim, que atualmente está preso por força de processo que tramita em segredo de justiça, com acusação referente a organização criminosa.

Em juízo, o réu negou a traficância.

O material colhido em juízo é insuficiente para a prolação de um decreto condenatório, seja pela ausência de prova de materialidade, seja pelo lacunoso depoimento dos policiais civis, que não realizaram campana prévia e disseram que a fundada suspeita que teria ensejado a abordagem do réu decorreria de ele estar em ponto conhecido pela prática de tráfico.

Não há prova segura de que o réu estivesse a traficar, impondo-se, assim, a absolvição à luz do princípio do in dubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar, JOEL ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, das imputação contida na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Por força deste desfecho, expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

Autorizo a incineração da substância entorpecente.

Em 90 dias, nada sendo requerido quanto ao valor apreendido nos autos, será revertido ao Fundo Penitenciário.

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

Sentença proferida em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA